FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

DIPUTACIÓN DE LEÓN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS PÁGINA WEB EVENTOS COPA DIPUTACIÓN 2026-2029

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Contratación y Patrimonio (Diputación de León)
Plaza de San Marcelo 6, 24071. León
contratacion@dipuleon.es

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

INDICE DE DOCUMENTOS

Resumen licitación.
Características del contrato.
Clausulado general.

1. Naturaleza del contrato.
2. Objeto del contrato y necesidad administrativa a satisfacer.
3. Órgano de Contratación.
4. Perfil de contratante.
5. Tramitación del expediente.
6. Regulación armonizada.
7. Recurso especial.
8. Sistema de determinación del precio.
9. Existencia de crédito.
10. Duración del contrato
11. Presupuesto de licitación y valor estimado.
12. Modificaciones previstas y no previstas.
13. Prórroga.
14. Responsable del contrato.
15. Subcontratación.
16. Cesión del contrato.
17. Protección de datos personales.
18. Recepción de la prestación.
19. Pago del precio.
20. Plazo de garantía.
21. Procedimiento y criterios de adjudicación.
22. Habilitación empresarial o profesional.
23. Criterios de solvencia.
24. Información sobre subrogación en contratos de trabajo.
25. Plazo y forma de presentación de ofertas.
26. Documentación a presentar.
27. Mesa de Contratación.
28. Ofertas anormalmente bajas.
29. Adscripción de medios.
30. Condiciones especiales de ejecución.
31. Presentación de documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones de derecho público.
32. Adjudicación del contrato.
33. Notificación del contrato.
34. Formalización del contrato.
35. Documentación con carácter contractual.
36. Derechos y obligaciones del contrato.
37. Penalidades por incumplimiento parcial o demora en la ejecución.
38. Prerrogativas de la Administración.
39. Régimen de confidencialidad.
40. Resolución del contrato.
41. Legislación aplicable.

ANEXOS

1. Modelo declaración responsable del cumplimiento de requisitos previos para contratar.
2. Modelo de oferta (criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas).

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

DIPUTACIÓN DE LEÓN

RESUMEN DE LA LICITACIÓN

PODER ADJUDICADOR

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	ACTÚA POR DELEGACIÓN
Presidente de la Diputación de León	NO
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INICIA EL EXPEDIENTE	
DEPORTES	

PRESTACIÓN A CONTRATAR

NÚMERO DE EXPEDIENTE			TRAMITACIÓN
1725997T			ORDINARIA
OBJETO			
CONTRATO DE SERVICIOS PÁGINA WEB EVENTOS COPA DIPUTACIÓN 2026-2029			
NATURALEZA DEL CONTRATO	LOTES	REGULACIÓN ARMONIZADA	RECURSO ESPECIAL
SERVICIOS	NO	NO	NO
LEY APLICABLE			
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO			

LICITACIÓN

NÚMERO DE SOBRES	MEDIO DE PRESENTACIÓN
☒ Sobre Único (Doc. Adtva. + Criterios cuantificables mediante fórmulas - automáticos)	Electrónico

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO
5.455,45 €	13.525,92 €

ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	CRITERIOS ADJUDICACIÓN
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	AUTOMÁTICOS

EJECUCIÓN

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS	CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
NO	DE CARÁCTER SOCIAL
DURACIÓN DEL CONTRATO	PRÓRROGA
Un año a contar desde fecha de formalización, que deberá ser 1 de agosto de 2026 o posterior.	Si, dos años, prorrogable de año en año.

DATOS DE CONTACTO

Servicio de Contratación y Patrimonio (Diputación de León)
Plaza de San Marcelo 6, 24071. León
contratacion@dipuleon.es

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

DIPUTACIÓN DE LEÓN

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A	Objeto del contrato	D.A. 33ª (en función de necesidades)	NO

El objeto de contrato de servicio para la página web de evento Copa Diputación, incluye el alojamiento, mantenimiento y gestión del sitio web oficial de la Copa, garantizando su actualización, modernización, disponibilidad y correcto funcionamiento para llevar a cabo de modo ágil la gestión de inscripciones en las actividades deportivas, clasificaciones, información y comunicación, que garanticen un adecuado funcionamiento de los programas, así como una idónea interacción con los diversos usuarios e interesados en los mismos.

Código de vocabulario común (CPV-2008)	72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www
Código de actividades comunes (CPA-2008) De conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1209/2014 de la COMISIÓN de 29 de octubre del mismo año, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA)	63.1 Servicios de proceso de datos, hosting y servicios similares; servicios de portales web

B Necesidad administrativa a satisfacer

La Diputación Provincial de León, a través del Servicio de Deportes, ha llevado a cabo en años precedentes, la prueba «Copa Diputación de Carreras Populares» como un modo de fomentar hábitos deportivos entre los leoneses, así como una sana utilización del tiempo de ocio que redunde en su bienestar y calidad de vida. A la vista la aceptación y participación en el evento, se ha previsto continuar desarrollando la prueba durante los años 2026 a 2029. Para su correcta ejecución, resulta necesaria contar con servicios tecnológicos para la gestión del sitio web https://www.copadiputacionleon.es/, a través del cual se deben realizar las inscripciones y clasificaciones individuales y por equipos en las modalidades de Carreras Urbanas, Trail y BTT, a partir de los resultados de cada prueba facilitados por los organizadores.

Se requiere además que la web enlace con la ventana específica de cada carrera/actividad deportiva, con información sobre el evento (denominación, descripción, fecha y lugar de celebración, organizador, web oficial y reglamento), así como un acceso directo a redes sociales, todo ello garantizando una constante actualización de los contenidos. Considerando el tipo de información que se va a manejar, que requiere de conocimientos del ámbito deportivo y la necesidad de constante actualización y rápida respuesta, es por todo ello que la Diputación de León no cuenta con los suficientes medios humanos, materiales y técnicos, por lo que resulta necesaria la contratación de profesionales especializados en gestión de páginas web deportivas.

El contrato no se encuentra dividido en lotes debido a que las prestaciones se encuentran englobadas en un proyecto único y particular, siendo conveniente que todas las actividades propias de la ejecución de los servicios solicitados se encuentren cohesionadas.

C Presupuesto de licitación y valor estimado (en euros)

Lote	Presupuesto (sin IVA)	IVA 21%	Presupuesto Licitación	Prórroga (sin IVA)	Modificaciones	Valor Estimado
-	4.508,64 €	946,81 €	5.455,45 €	9.017,28 €	-	13.525,92 €

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

D	Existencia de crédito			
Lote	**Ejercicio**	**Número documento**	**Aplicación presupuestaria**	**Importe**
	2027	220269000058	601 34153 22610	5.455,45€

E Duración del contrato

Un año a contar desde fecha de formalización, que deberá ser 1 de agosto de 2026 o posterior.

F Prórroga

Si, dos años prorrogable de año en año.

G Responsable del contrato

La responsable del contrato será la Jefa del Servicio de Deportes o Gestor/Técnico deportivo en que delegue, que supervisará la correcta ejecución del mismo, tanto en el dictado de las instrucciones necesarias, como en la adopción de decisiones tendentes a asegurar la correcta realización de la prestación.

H Procedimiento y criterios de adjudicación ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

Se establece una pluralidad de criterios de adjudicación, de carácter automático en base a la mejor relación calidad-precio. Los dos criterios elegidos, conforme a lo previsto en el art. 145.2 LCSP son: el precio y la experiencia previa en tareas similares, ambos relacionados con el objeto del contrato.

Puntuación total, 100 puntos, que se reparten del modo siguiente:

- **Criterio automático (máximo 45 puntos): Precio.**

Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente mejor precio y el resto de licitadores serán valorados de modo proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula:

- Puntuación= 45 * [(OI-O)] / [(OI-Omin)]

  Donde:

  O = Oferta a valorar.

  OI = Precio de licitación.

  Omin = Oferta más baja.

Las ofertas que sean iguales al precio de licitación serán valoradas con 0 puntos por este criterio.

- **Criterio automático (máximo 55 puntos): Experiencia previa en tareas similares.**
- Experiencia demostrable en elaboración y gestión de webs de eventos deportivos:

  7 años o más …….25 puntos.

  De 3-6 años……15 puntos.

  1-2 años……5 puntos.

- Experiencia demostrable en gestión de inscripciones on-line, tratamiento de datos de puntuaciones y clasificaciones en circuitos de carreras (a pie y BBT).

  7 años o más …….. 30 puntos.

  De 3-6 años……20 puntos.

  1-2 años……..10 puntos.

Las puntuaciones obtenidas por el cumplimiento de cada uno de estos criterios automáticos de experiencia serán acumulativas, pero no se computará la experiencia que no se acredite documentalmente en el momento de presentación de la oferta.

Modo de acreditación: Se acreditará de alguno de los modos siguientes: listado de trabajos realizados con fechas y descripción detallada de las actividades realizadas, copias de contratos, certificados de buena ejecución emitidos por las entidades para las que se hayan realizado las prestaciones, facturas emitidas por prestaciones idénticas a los conceptos valorables o años de alta de la empresa si la actividad de la misma fuera coincidente con los criterios valorables. Se computará la experiencia por años completos, si bien se podrán sumar todos los meses de diversos contratos, facturas o certificados (cada 12 meses computados=1 año)

I	Lugar de ejecución de la prestación

La ejecución de la prestación se realizará en el sitio web oficial del Servicio de Deportes para la Copa Diputación de Carreras Populares (https://www.copadiputacionleon.es/).

J	Modificaciones previstas

No se prevén

K	Cesión del contrato	NO

L	Subcontratación	SI

Si, conforme al artículo 215.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, debiendo los licitadores indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. No se podrá subcontratar las actividades detalladas, en el Apartado 5 (Especificaciones técnicas), en los puntos 5,11,15,16,17,18 y 19 del Pliego de prescripciones técnicas (PPT), por ser consideradas estas tareas como críticas de la ejecución y por tanto no subcontratables.

M	Sistema de determinación del precio

Se calcula por precio a tanto alzado, conforme a estudio sobre precios de mercado, considerando que el personal adscrito al contrato deberá tener, al menos, una categoría similar al grupo profesional 2, técnicos C (funciones de producción, desarrollo, atención, soporte y mantenimiento) y conocimientos deportivos, e incluyendo en el cálculo los costes relativos al mantenimiento de dominio y servicio de hosting.

El precio anual calculado, es de 4.508,64 € + 21 % IVA, total anual de 5.455,45 €

N	Criterios de solvencia

La empresa/autónomo propuesto como adjudicatario del contrato, deberá contar con las siguientes solvencias:

- Económico-financiera: Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato: 6.762,96 €.

- Solvencia técnica: Servicios realizados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato: 3.156,05 €. Para determinar que el servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se podrá acudir además de al CPV, al CNAE y/o al CPA.

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

No obstante, por tratarse de un procedimiento abreviado simplificado, no será necesario para los licitadores acreditar su solvencia económico-financiera y técnica conforme al artículo 159.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público.

Ñ Adscripción de medios

La ejecución del contrato implicará contar con un equipo humano formado en tareas especializadas, conocimientos deportivos y con la infraestructura suficiente (ordenadores, licencias, software, comunicaciones, etc.) puesta al servicio del personal encargado de la correcta ejecución del contrato, siendo responsabilidad exclusiva del contratista contar con estos medios, humanos materiales y de conocimiento "know-how".

El personal adscrito al contrato deberá tener, al menos, una categoría profesional 2, técnicos C.

Todo ello se considera una obligación esencial a los efectos previstos en el art. 211.

O Ofertas Anexo II

Las ofertas deberán presentarse conforme al Anexo II y para la justificación de la puntuación por criterios automáticos de experiencia deberá adjuntarse a la oferta la documentación detallada en el apartado anterior, incluyendo todo en el sobre único.

El plazo para la presentación de ofertas será de 10 días hábiles desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.

P Subrogación en contratos de trabajo

No

Q Ofertas anormalmente bajas

Para la identificación de ofertas incursas en presunta anormalidad, conforme a lo establecido en el artículo 149.2.b) se atenderá a la oferta realizada en su conjunto. Y, por tanto, será considerada presuntamente anormal una oferta cuando:

- En el caso de que concurra un único licitador, se considerará baja anormal aquella que ofrezca un precio inferior en más de un 30 % al precio de licitación y obtenga además 25 puntos o más por criterios automáticos.
- El caso de que concurran 2 licitadores, cuando la oferta con mayor puntuación supere en un 40 % o más a la puntuación de la segunda.
- En el caso de 3 o más licitadores, cuando la oferta con mayor puntuación supere en un 40% o más a la puntuación media de todas ellas

R Pago del precio

El contratista deberá presentar una única factura al finalizar el contrato y otra/s al final de cada una de las eventuales prórrogas.

De modo previo al cobro de la factura del primer año de contrato y de cada una de sus prórrogas, si estas llegaran a materializarse, el responsable del contrato del Servicio de Deportes de la Diputación, deberá emitir un informe de conformidad o acta de recepción, que deje constancia del cumplimiento del requisito establecido en el punto séptimo de PPT y del cumplimiento de la condición de especial ejecución.

Factura electrónica: La factura deberá presentarse a través de la plataforma FACe (https://face.gob.es) Estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada (FACE), con independencia de su cuantía, todas las entidades previstas en el artículo 4 de la Ley 25/2013,

de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.

S Condiciones especiales de ejecución

Se establece como condición de especial ejecución la obligatoriedad para el contratista y posible/s subcontratista/s de que, en caso de tener que llevar a cabo contrataciones de personal para la ejecución del contrato, la oferta laboral se realice a través de la oficina pública de empleo, con el objetivo de combatir el paro.

El cumplimiento de esta condición se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable firmada por el contratista y posible subcontratista/s, sin perjuicio de la potestad por parte de esta administración de poder recabar documentación adicional en cualquier momento, y en todo caso, al finalizar el contrato (y sus eventuales prórrogas), para poder verificar el cumplimiento efectivo de dicha condición.

Si llegara a verificarse incumplimiento, este será considerado como grave y dará lugar a la imposición de una penalidad de un 5 % del precio del contrato.

Se establece la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

T Recepción

El contrato supone la realización de tareas de ejecución sucesiva en la web: https://www.copadiputacionleon.es/ y para la recepción final del servicio, el adjudicatario deberá entregar el material indicado en el apartado séptimo del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) con al menos 15 días de antelación a la finalización del contrato y de sus eventuales prórrogas.

La entrega de los documentos y ficheros indicados en el apartado 7 del PPT, se deberá realizar en el edificio Torreón de la Diputación de León, en la segunda planta, en la que se ubica el Servicio de Deportes.

U Plazo de garantía

No procede.

V Penalidades por incumplimiento o demora

Todos los tiempos para las incidencias se contarán desde que se formule la petición formal correspondiente o se haya constatado e informado la deficiencia, y en base a horario de lunes a viernes de 8:00h a 20:00h (excepto las incidencias relacionadas directamente con el servicio de hosting que serán consideradas de lunes a domingo todos los días del año en cualquier horario):

• Actualizaciones de información - Tiempo máximo de resolución: 24 horas.

• Incidencias que puedan surgir en el funcionamiento de la web - Tiempo máximo de resolución: 48 horas

INCUMPLIMIENTOS LEVES

Se considerarán como incumplimientos leves:

• La falta de capacidad, demora, o actitud, en la atención y asesoramiento en las consultas planteadas por el responsable del contrato designado por la Diputación de León.

• Retrasos no superiores a 2 h en la actualización de información.

• Retrasos no superiores a 3 h en la resolución de incidencias de funcionamiento de la web

INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se considerarán como incumplimientos graves:

• Incumplimiento de la condición de especial ejecución

• La acumulación de 2 o más incumplimientos leves.

• No realización de copias de seguridad periódicas (backups) del portal o pérdida de información.

• Falta de control sobre vulnerabilidades de software que puedan afectar a la seguridad del portal web.

• La no resolución de problemas técnicos comunicados por el responsable del contrato una vez transcurrido el plazo

• El incumplimiento de la condición de especial ejecución de carácter social.

• Errores en la gestión de inscripciones, puntuaciones y/o clasificaciones que indiquen carencia de los conocimientos deportivos necesarios para la buena ejecución del contrato.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS LEVES:

• Los incumplimientos leves darán lugar a apercibimiento.

GRAVES:

• Por cada 2 incumplimientos leves, la penalidad a aplicar será similar a la de incumplimiento grave que se establece en un 5 % del precio de adjudicación del contrato.

• Serán causa de resolución del contrato, de conformidad con el artículo 211.f) de la LCSP: dos o más incumplimientos graves o la acumulación de 4 o más incumplimientos leves, durante el periodo de duración del contrato, así como el incumplimiento de la condición de especial ejecución, relativa al cumplimiento de la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

W	Datos de facturación

OFICINA CONTABLE……L02000024 Diputación de León

ÓRGANO GESTOR……...L02000024 Diputación de León

UNIDAD TRAMITADORA…… LA0004973 Deportes

X	Otra información	SI

El personal de la empresa adjudicataria deberá observar en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos de carácter privado o confidencial, a los que pudiera tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

El personal de la empresa adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar de cualquier forma este tipo de datos a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada su relación con esta.

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

DIPUTACIÓN DE LEÓN

CLAUSULADO GENERAL

1. Naturaleza del contrato.

El contrato administrativo a celebrar por esta Diputación, entidad integrante de la Administración Local y poder adjudicador en los términos descritos en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (en adelante LCSP) Administración Local, tiene la naturaleza recogida en el RESUMEN DE LICITACIÓN de este pliego, siendo:

- SERVICIOS, en los términos descritos en el artículo 17 de la LCSP, o

2. Objeto del contrato y necesidad administrativa a satisfacer.

El objeto del contrato será el descrito en el apartado A del bloque CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (en adelante del bloque "CC"), de acuerdo a lo reflejado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT). Caso de que la prestación se ejecute de forma sucesiva y por precio unitario será de aplicación lo recogido en la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, según lo especificado en el apartado A del bloque CC.

En lo que respecta a la necesidad administrativa a satisfacer, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la LCSP y 67.2.b) del RGLCAP, esta será la descrita en el apartado B del bloque CC.

3. Órgano de Contratación.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, y el valor estimado del contrato, el órgano competente para resolver será el recogido en el Cuadro Resumen de la licitación. La dirección postal del órgano de contratación es plaza de San Marcelo 6, 24071 de León y su web www.dipuleon.es.

El órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, facultades de inspección de las actividades desarrolladas por el Contratista durante la ejecución del contrato en los términos previstos en la Ley, declarar la responsabilidad imputable al Contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.

4. Perfil de contratante.

La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de Contratación del Estado, será por medio de la siguiente https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

5. Tramitación del expediente.

La tramitación del presente expediente de contratación será la descrita en el apartado RESUMEN DE LICITACIÓN de este pliego. En el caso de tramitación urgente los plazos del expediente se reducirán en los términos señalados en el artículo 119 apartado 2 de la LCSP.

6. Regulación Armonizada.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de LCSP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, el presente expediente NO ESTÁ SUJETO a REGULACION ARMONIZADA, a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

7. Recurso especial.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 44 de la LCSP, NO PROCEDE interponer recurso especial en materia de contratación en la forma y plazos establecidos en el artículo 44 de la LCSP.

8. Sistema de determinación del precio.

De acuerdo con el art. 309 de la LCSP el sistema de determinación del precio será el especificado en el apartado M del bloque CC.

9. Existencia de crédito.

Se justifica en el expediente la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y con la retención de crédito (RC) preceptiva, en los términos dispuestos en el apartado D del bloque CC. Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación en función de la duración e importe del contrato adjudicado. La baja de la adjudicación si la hubiere podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades y aplicaciones previstas o a las que el órgano de contratación considere más convenientes.

Cuando el expediente sea de tramitación anticipada, conforme se indique en el apartado RESUMEN DE LICITACIÓN, o su ejecución implique varios ejercicios (plurianual), la adjudicación del mismo quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente o a la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato.

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, subordinándose la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. Cuando se produjese desajuste entre las anualidades establecidas inicialmente y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, se procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables. El expediente podrá

continuar con su tramitación, sin la existencia de crédito (RC) recogida en este apartado, hasta la fase de autorización del gasto, de conformidad con lo recogido en la Resolución de 15 de abril de 2019 de la IGAE. No obstante, en ningún caso se dispondrán gastos, reconocerán obligaciones u ordenarán pagos sin la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello.

10. Duración del contrato.

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo del artículo 29 LCSP acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. No obstante, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario

11. Presupuesto de licitación y valor estimado.

El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el art. 101 de la LCSP, así como el presupuesto de licitación, serán los detallados expresamente en el apartado C del bloque CC.

12. Modificaciones previstas y no previstas.

Serán las descritas expresamente en el apartado J del bloque CC y se ajustarán a lo estipulado en el artículo 204 y siguientes de la LCSP. En ningún caso se podrá prever en PCAP modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

13. Prórroga.

El contrato podrá prorrogarse cuando así se contemple en el apartado F del bloque CC. De proceder, el contrato podrá prorrogarse una o varias veces por la duración descrita en el anterior apartado, siendo la prórroga obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el apartado F del bloque CC se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá elevar escrito al responsable del contrato, con tres meses de antelación a la finalización del mismo, mostrando su conformidad ante la posibilidad de prórroga del contrato. En todo caso, la prórroga será acordada por el órgano de contratación, no siendo suficiente esta petición para entenderla concedida.

14. Responsable del contrato.

De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP, el responsable del contrato será el descrito en el apartado G del bloque CC.

Caso de que proceda realizar acto de comprobación material de la inversión, la figura del *representante del órgano de contratación* recaerá sobre el *responsable del contrato* designado, sin perjuicio de la asistencia del representante de la Intervención General encargado de intervenir la comprobación material de la inversión, así como, en su caso, la de los asesores de dichos representantes, cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.

15. Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato en los términos que seguidamente se indican, salvo en el caso de que se identifiquen tareas críticas en el apartado L del bloque CC, las cuales deberán ser ejecutadas directamente por el Contratista principal.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

   El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El régimen de infracciones de las condiciones legales a las que se somete la subcontratación, así como el de derechos y obligaciones del contratista principal y los subcontratistas con la Administración es el previsto en los artículos 215 a 217 de la LCSP.

16. Cesión del contrato.

El apartado K del bloque CC establece si los derechos y obligaciones dimanantes del contrato pueden ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. De proceder la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

17. Protección de datos personales.

El contratista se compromete a tratar los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso durante la tramitación del expediente de contratación y, en su caso, durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre

circulación de estos datos, así como al resto de disposiciones que sean aplicables y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

18. Recepción de la prestación.

Se estará a lo dispuesto en el apartado T del bloque CC.

De conformidad con el artículo 311.3 de la LCSP, el Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210.2 de la LCSP y los artículos 203 y 204 del RGLCAP.

19. Pago del precio.

El pago o pagos se realizará conforme a lo recogido en el apartado R del bloque CC
En todo caso, el contratista presentará la factura a través de la plataforma FACe (https://face.gob.es/), a la que la Diputación de León se ha adherido, una vez ejecuta la prestación objeto del contrato. El pago se realizará, una vez aprobada la misma, mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente que indique el adjudicatario, una vez conformada por el Servicio destinatario y formalizada el acta de recepción.

Factura electrónica:
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por la prestación realizada ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma (Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP). Los códigos necesarios para la emisión de la factura electrónica, serán los recogidos en el apartado W del bloque CC.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198.4 de la LCSP la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

Con motivo de la aprobación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas del Sector Público, se establece la obligación para los proveedores de la administración de emitir sus facturas en formato electrónico (se eximen las emitidas por personas físicas o con importe no superior a 500 €).

20. Plazo de garantía.

El plazo de garantía que se establece para este contrato será el dispuesto en el apartado U del bloque CC.

21. Procedimiento y criterios de adjudicación.

El procedimiento de adjudicación de este **contrato**, con arreglo a lo establecido en el artículo 156 y ss. de la LCSP, será el descrito en el apartado H del bloque CC, conforme a lo dispuesto en el art. 159.6 de la LCSP (valor estimado inferior a 60.000 euros).

Los criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 y ss. de la LCSP, serán los establecidos en el apartado H del bloque CC, siendo objeto de aplicación únicamente criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

En ausencia de criterios de adjudicación específicos de desempate, serán de aplicación los dispuestos en el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP.

22. Habilitación empresarial o profesional.

De conformidad con el artículo 65.2 de la LCSP, será exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, las habilitaciones empresariales o profesionales recogidas en el apartado X del bloque CC de este pliego.

23. Criterios de solvencia.

De conformidad con el artículo 159.6 apartado b) de la LCSP, para el procedimiento abierto simplificado abreviado de servicios y suministros con valor estimado inferior a 60.000 euros, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. No obstante, los licitadores deberán declarar responsablemente que cumplen la solvencia económico-financiera y técnica recogida en el apartado N de este PCAP.

24. Información sobre subrogación en contratos de trabajo.

De acuerdo con el art. 130 de la LCSP se estará a lo dispuesto en el apartado P del bloque CC.

25. Plazo y forma de presentación de ofertas.

Las proposiciones se presentarán en la forma y lugar previstos en el apartado O del bloque CC, dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el Perfil de Contratante. Este plazo será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en dicho Perfil, salvo que se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, donde este plazo se establecerá en 5 días hábiles, sin perjuicio de que el órgano de contratación fije un plazo superior en el momento de la aprobación del expediente.
Caso de que el expediente esté sujeto a una tramitación de urgencia, el plazo de presentación de ofertas anterior no podrá ser objeto de reducción a la mitad según lo dispuesto en el art 119.2 LCSP.

Los licitadores deberán indicar qué documentos, parte de los mismos, o datos incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales. No resultará admisible la declaración genérica de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
La información que los licitadores hayan considerado confidencial deberá presentarse de forma individualizada en un archivo electrónico diferenciado del resto y haciendo constar en su nombre la palabra confidencial, de forma que pueda asegurarse su confidencialidad en el sistema.

Presentación en formato electrónico
Cuando la presentación de proposiciones haya de realizarse utilizando medios electrónicos, de acuerdo a lo que se especifique en el Resumen de Licitación y en el apartado O del bloque CC, se realizará a través del perfil de contratante de la Diputación de León, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es). No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta o dentro del plazo señalado en el anuncio.

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, se recomienda revisar las distintas guías disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda). No obstante, a modo de resumen el proceso consta de las siguientes fases:

1. Registrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
2. Cumplimentar todos los datos de su perfil.
3. Localizar la licitación a la que se desea concurrir, precedida por el símbolo @ que representa los procedimientos electrónicos.
4. Añadir dicha licitación a «Mis Licitaciones».
5. Preparar, presentar la oferta electrónica y enviarla a través de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas".
6. Todos los sobres que se presenten deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador. En el caso de concurrir en UTE, deberán ir firmados por todos los componentes de la misma,

Presentación en papel
Cuando las proposiciones tengan que presentarse en papel, de acuerdo a lo que se especifique en el Resumen de Licitación y en el apartado O del bloque CC, y sin perjuicio de los medios descritos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la documentación se entregará en el **Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación de León**, sito en:

Palacio de los Guzmanes.
Plaza de San Marcelo 6
CP 24071 León

El SOBRE ÚNICO reflejará en su exterior

- Número y denominación del expediente
- Datos identificativos del licitador (CIF y razón social)
- Caso de que el expediente se licite por lotes, para cada uno de ellos se presentará un SOBRE ÚNICO con la información descrita en los 2 puntos anteriores

Si la documentación fuera presentada por medio de las oficinas de Correos, mensajero o medio equivalente, deberá enviarse correo electrónico a contratación@dipuleon.es adjuntando resguardo justificativo de remisión, en plazo, de la correspondiente documentación, detallando los datos identificativos del licitador que concursa y del expediente al que se presenta (número, denominación, etc), todo ello conforme a lo previsto en el artículo 80 del RGLCAP.

No se admitirán proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha de presentación de ofertas recogida en el anuncio de licitación.

26. Documentación a presentar.

El licitador presentará **UN SOBRE electrónico ÚNICO**, del modo establecido en la cláusula anterior, con la documentación administrativa y oferta económica que corresponda.

Este SOBRE ÚNICO contendrá la siguiente documentación:

1. **ANEXO I**: Declaración responsable de inscripción (o solicitud de inscripción) en Registros Oficiales y del cumplimiento de los requisitos previos para contratar.

   Junto con este anexo, caso de que el licitador hubiera solicitado la inscripción en cualquiera de los Registros Oficiales, en fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas, pero NO ESTUVIERA EN POSESIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, presentará:

   a. Acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro, y

   b. Declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación

2. **ANEXO II**: Criterios cuantificables mediante fórmula – automáticos.

   El licitador deberá introducir manualmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el valor de su oferta económica. En caso de discrepancia entre el valor introducido manualmente por el licitador y la oferta económica confeccionada en el modelo facilitado al efecto y firmado electrónicamente, prevalecerá esta última.

Queda a criterio del licitador incorporar, dentro del SOBRE ÚNICO a presentar, la documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones de derecho público recogida en la **cláusula 31 de este PCAP**, al efecto de que ya conste como documentación presentada y no sea necesario su requerimiento posterior (caso de resultar propuesto como adjudicatario). No obstante, la documentación que obligatoriamente contendrá el SOBRE ÚNICO a presentar será la anteriormente indicada (**ANEXO I** y **ANEXO II**).

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como "requisito no acreditado" o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta, en los supuestos previstos en los artículos 62.2 y 84 RGLCAP.

27. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación que asistirá, en su caso, al Órgano de Contratación, es la mesa de contratación permanente de esta Diputación, quedando constituida por Decreto Nº 10295 de 12/09/2023 del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de León, como sigue:

- Presidente: D. José Pellitero Álvarez (titular), o Dña. Patricia Martínez caño (suplente)
- Vocales:
  - La Secretaria general de la Diputación o funcionario/a con habilitación de carácter nacional en quien delegue.
  - El Interventor general de la Diputación o funcionario/a con habilitación de carácter nacional en quien delegue.
  - Un/una funcionario/a de carrera, Jefe/a de Servicio o, en su caso, coordinador/a técnico/a o coordinador/a administrativo/a, del Servicio que propone el contrato, o un/una funcionario/a de carrera especialista designado por el órgano de contratación.
- Secretario: Coordinador/a de licitaciones y procedimientos del Servicio de Contratación y Patrimonio (titular) o Jefe/a del Servicio de Contratación y Patrimonio (suplente).

En todo caso, según lo dispuesto en el art. 326 de la LCSP, la constitución de la Mesa en este tipo de procedimientos tendrá carácter potestativo.

28. Ofertas anormalmente bajas

De acuerdo con lo dispuesto en el art 149 de la LCSP y en el RGLCAP, tendrá la consideración de oferta desproporcionada o anormalmente en los términos de lo descrito en el apartado Q del bloque CC. Caso de que no sea expresamente recogido, será de aplicación el procedimiento descrito en el art 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

29. Adscripción de medios.

De conformidad con el artículo 76 de la LCSP, tendrá la consideración de adscripción de medios los recogidos en el apartado Ñ del bloque CC. Salvo que en dicho apartado se disponga lo contrario, de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP, los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución del contrato tendrán el carácter de obligaciones esenciales, a los efectos previstos en el artículo 211 (resolución del contrato).

30. Condiciones especiales de ejecución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 202 de la LCSP, las condiciones de especial ejecución serán las especificadas en el apartado S del bloque CC.

31. Presentación de documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones de derecho público.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro de los siete días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación de aquellos requisitos previos que declaró cumplir, así como hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP.

En cumplimiento de lo anterior, deberá, en el mencionado plazo, aportar la siguiente documentación.

1. Certificado ROLECE o Certificado del Registro de Licitadores de Castilla y León.
2. Caso de que no quede suficientemente acreditado con los documentos recogidos en los puntos 1 y 2:
   a. Acreditar los requisitos correspondientes de capacidad (escrituras, NIF, etc.), y
   b. Habilitación empresarial o profesional (si procede), en los términos descritos en el apartado X del bloque CC de este pliego.
3. Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
4. Condición de PYME.
5. Acreditar lo dispuesto en el apartado Ñ del bloque CC de este pliego.

Las circunstancias mencionadas en el apartado 4 se acreditarán como sigue:

IAE

- Original o copia simple del certificado de situación en el censo de Actividades Económicas de la AEAT, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que le faculte para su ejercicio en el ámbito territorial que corresponda, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente.
- Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Original o copia simple de recibo pago del mismo (o declaración de exención de su abono)

Agencia Tributaria: Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. El licitador que no esté obligado a presentar los documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el citado artículo, habrá de acreditar tal circunstancia.

Diputación de León: El certificado que acredite la inexistencia de deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación de León, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas, se aportará de oficio.

Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP

En lo que respecta a la circunstancia mencionada en el apartado 5, si el licitador tuviera la condición de PYME presentará documentación acreditativa de dicha condición, al objeto de poder, en su caso, devolver la garantía definitiva en el plazo de 6 meses.
La acreditación de lo dispuesto en el apartado 6 se realizará por los medios previstos en el apartado Ñ del bloque CC.
Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas o compulsadas, en los términos descritos en el artículo 27 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De incumplir la obligación prevista en esta cláusula dentro del plazo, se entenderá por retirada la oferta según el artículo 150.2 de la LCSP, siendo de aplicación la penalidad prevista en el citado precepto. En este caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

32. Adjudicación del contrato.

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de Contratación.

Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la presentación de recurso potestativo de reposición.

33. Notificación del contrato.

De acuerdo con el artículo 150.3 de la LCSP, el órgano contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los candidatos hubiesen designado al presentar sus ofertas, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de cinco días.

Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las ofertas quedará a disposición de los interesados. No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego según el artículo 150.3 de la LCSP.

34. Formalización del contrato.

Con carácter previo a la formalización se requerirá, caso de UTE, escritura de constitución.

De acuerdo con el punto 6 apartado g) del artículo 159, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. En todo caso, cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del mismo deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el artículo 35 de la LCSP. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes al cumplimiento de las prestaciones convenidas según la LCSP y el Código Civil con carácter supletorio. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 153.4 de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 de la LCSP, para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

35. Documentación con carácter contractual.

La documentación que se incorporará al expediente, en virtud del art. 67.2.n) del RGLCAP, y que reviste carácter contractual está constituida por:

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- El Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y sus anexos.
- La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
- El documento administrativo de formalización del contrato.

En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá aquel. En lo no previsto expresamente por el pliego administrativo se estará a lo dispuesto en el de prescripciones técnicas.

36. Derechos y obligaciones del contrato.

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este pliego, en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario) y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. La empresa observará el más estricto cumplimiento de las normas de régimen interior de las instalaciones donde se desarrolle la prestación. Esta obligación se trasladará a su propio personal, al subcontratado así como a cualquier otro colaborador o acompañante. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará obligado a:

- El sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
- El cumplimiento, durante todo el periodo de ejecución de contrato, de las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.
- El cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen

al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP, de conformidad con lo recogido en el artículo 201 de la citada Ley.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los pliegos de prescripciones técnicas estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación.

37. Penalidades por incumplimiento parcial/defectuoso o demora en la ejecución.

En defecto de penalidades expresamente recogidas en el apartado V del bloque CC, y en todo lo no reflejado expresamente en este pliego, se estará a lo dispuesto en la LCSP, según corresponda:

Incumplimiento parcial y/o defectuoso. Para la imposición de penalidades por incumplimiento parcial y/o defectuoso se estará a lo establecido en los artículos 192 de la LCSP y 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

Incumplimiento por demora en la ejecución. Para la imposición de penalidades por demora en la ejecución se estará a lo establecido en los artículos 193 de la LCSP y 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

38. Prerrogativas de la Administración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP.

39. Régimen de confidencialidad.

El órgano de contratación, así como sus servicios dependientes, no podrán divulgar la información facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta y que tenga carácter de secreto técnico o comercial o pueda ser utilizada para falsear la competencia. El deber de confidencialidad del órgano de contratación en ningún caso podrá extenderse a documentos que sean públicamente accesibles de conformidad con las obligaciones impuestas a la Administración por la normativa vigente. Así mismo, los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de la información facilitada por la Administración cuando contenga datos de carácter personal o cuando por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista, así como todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, estarán sujetos tanto al deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), en relación con el tratamiento de datos personales, como a la confidencialidad prevista en la LCSP respecto a la información confidencial a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato, que se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información, salvo que el contrato establezca un plazo mayor.

40. Resolución del contrato.

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 192, 193, 211 y 313 de la LCSP, así como el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, descritas como obligación contractual esencial en el apartado S, y sus efectos se regularán conforme a los artículos 213 y 313 de la LCSP. Como procedimiento para la resolución, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y el artículo 109 del RGLCAP.

En el caso en el que la naturaleza del contrato sea mixta, las causas de resolución del contrato serán, además de las recogidas expresamente en este pliego, las aplicables específicamente según la naturaleza de la prestación que corresponda, siendo:

- Para servicios, las arriba expresadas.
- Las propias de obras; Capítulo I, Título II de la LCSP, y/o (en su caso)
- Suministros; Capítulo IV, Título II de la LCSP.

41. Legislación aplicable.

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este último.

En el Palacio de los Guzmanes, León.

LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
Ana Belén González Fernández

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
M. Consuelo Gónzalez García

Firmado digitalmente

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª _____ NIF _____, en nombre propio o en representación de _____ , NIF _____, en calidad de _____, al objeto de participar en el procedimiento tramitado por la Diputación de León para la contratación de _____ declara bajo su responsabilidad:

1. En relación con lo previsto en el artículo 159.4.a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP):

   ☐ **Estar inscrito** en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público (ROLECE), o
   ☐ **Estar inscrito** en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o
   ☐ **Haber solicitado la inscripción** en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público (ROLECE), o
   ☐ **Haber solicitado la inscripción** en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de astilla y León.

   EN CASO DE HABER SOLICITADO INSCRIPCIÓN SE DEBE ADJUNTAR:

   - **acuse de recibo de la solicitud**
   - **y una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación**

2. Que la entidad licitadora está válidamente constituida y **las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad** que le son propios, así como que **quien suscribe ostenta la pertinente representación.**
3. Que no se halla incursa en ninguna de las **prohibiciones de contratar** previstas en el artículo 71 LCSP ni por sí misma ni por extensión cuando pueda presumirse que son continuación o que derivan de otras empresas en las que hubiera concurrido aquella.
4. Que, de acuerdo con los pliegos del contrato, reúne los requisitos de **solvencia económico-financiera y técnica**, así como, en su caso, los de **habilitación y clasificación**, **comprometiéndose a adscribir al contrato todos los medios que sean precisos para su ejecución.**
5. **U.T.E**. En caso de concurrir varios empresarios agrupados en una Unión Temporal de Empresarios, se acompaña:
   1. Declaración responsable de cada empresa participante indicando nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno.
   2. Designación de representante de la U.T.E.
   3. Compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la U.T.E.
6. **En caso de recurrir a la solvencia y medios de otras empresas**, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable similar a esta de la entidad/es a las que recurre y su compromiso
7. Que, caso de ser una empresa extranjera, y habiendo de ejecutarse el contrato en España, manifiesta su compromiso de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir durante la vida del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
8. **Pertenencia a grupo empresarial**. De acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Código de Comercio, declaro que la empresa a la que represento: (*marcar lo que proceda*).

   ☐ No pertenece a un grupo ni concurrir en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a los efectos previstos en los dispuesto en el artículo 86 del RGLCSP.
   ☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial _____ integrado por las siguientes empresas:

   Y de estas empresas del grupo:
   ☐ Ninguna presenta proposición en el presente procedimiento.
   ☐ Presentan proposición, las siguientes: _____
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 151 y 140.1 de la LCSP y su D.A.15ª las notificaciones a realizar en relación con este expediente se realizarán a través de la **dirección de correo electrónico habilitada que en la Plataforma de Contratación del Sector Público al cursar el alta**. **Nº de teléfono de contacto**_____
10. Confidencialidad y protección de datos.
    - Que de la información facilitada se considera confidencial la contenida en la documentación que a continuación se relaciona:
    - Que se compromete a mantener el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiera dado tal carácter y a dar cumplimiento a las previsiones de la *L.O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales*).

Y para que así conste, en relación con el expediente de contratación arriba indicado, se emite la presente declaración.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN OBJETO DE VALORACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE FÓRMULAS – CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Don (a)....., con (b)..... tlf. de contacto……. actuando (c)..... con domicilio social en..... calle ..... número..... distrito postal ....., NIF..... tlf. de contacto:…….. y e-mail:…….. se compromete a realizar el servicio/suministro a que se refiere (d) ..... , conforme a los criterios de valoración recogidos en el pliego, con arreglo al siguiente detalle y condiciones:

- **OFERTA ECONOMICA (máximo 45 puntos):** El licitador deberá introducir manualmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el valor de su oferta económica **para UN AÑO**, expresada en euros y con un máximo de 2 decimales. En caso de discrepancia entre el valor introducido manualmente por el licitador y la oferta económica que se deberá rellanar a continuación, prevalecerá esta última.

Oferta económica (sin IVA)	IVA 21 %	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO

- **CRITERIO EXPERIENCIA PREVIA EN TAREAS SIMILARES (máximo 55 puntos):** Se deberá marcar a continuación lo que corresponda:

➢ Experiencia demostrable en elaboración y gestión de webs de eventos deportivos:

7 años o más	25 puntos.	
De 3-6 años	15 puntos.	
1-2 años	5 puntos.	

➢ Experiencia demostrable en gestión de inscripciones on-line, tratamiento de datos de puntuaciones y clasificaciones en circuitos de carreras (a pie y BBT).

7 años o más	30 puntos.	
De 3-6 años	20puntos.	
1-2 años	10 puntos.	

Las puntuaciones obtenidas por el cumplimiento de cada uno de estos criterios automáticos de experiencia serán acumulativas, pero **NO se computará la experiencia que no se acredite documentalmente en el momento de presentación de la oferta.**

Modo de acreditación: Se acreditará de alguno de los modos siguientes; listado de trabajos realizados con fechas y descripción detallada de las actividades realizadas, copias de contratos, certificados de buena ejecución emitidos por las entidades para las que se hayan realizado las prestaciones, facturas emitidas por prestaciones idénticas a los conceptos valorables o años de alta de la empresa si la actividad de la misma fuera coincidente con los criterios valorables. Se computará la experiencia por años completos, si bien se podrán sumar todos los meses de diversos contratos, facturas o certificados (cada 12 meses computados=1 año)

SUBCONTRATACIÓN: El licitador deberá indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FIRMADO POR
La Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, María Consuelo González García 27/10/2026

Entidad subcontratista	Importe a subcontratar (sin IVA)

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar.

En....., a..... de..... de.....

Firma

a) Caso de tratarse de una Unión de Empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 de la LCAP y 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios, caso de resultar adjudicatarios.

b) Expresar el Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente.

d) Cítese el documento o el anuncio por el que se interesa la oferta, en el caso de negociado sin publicidad, dejar en blanco este apartado o indicar “NO PROCEDE”.

e) En el caso en el que la partida correspondiente del IVA (de proceder) no aparezca expresamente detallada, en partida independiente, en la oferta presentada por el licitador, se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del contrato, sino también el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de fecha 31/12/02). No obstante, si los bienes proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado extranjero fuera de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá especificarse esta particularidad en la oferta.

f) La presentación de proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará según la forma y requisitos que establecen los artículos 139 y 140 y Disposición Adicional 16ª de la LCSP y 80 del RGLCAP.

g) La presentación de proposiciones se efectuará en el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

h) Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre los datos incorporados manualmente por el licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se recoja en este modelo de oferta, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este último. SERVIC